# Estrutura de Governança

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Código | BO-GOV-01 |
| Versão | 1.0 |
| Data | 05/11/2026 |
| Aprovação | Raphael Mendonça Barros Silva, Administrador |
| Responsável | Michael Mendonça Barros Silva, Diretor de Compliance e PLD/FTP |
| Empresa | BLACK OPS LTDA, CNPJ 58.557.156/0001-58, NIRE 42208911825 |

## 1. Objetivo

1.1. Definir quem decide o quê na BLACK OPS LTDA em matéria de compliance, PLD/FTP, riscos e proteção de dados; as alçadas de aprovação; a segregação de funções possível numa empresa de 2 sócios e o registro dos conflitos que não podem ser eliminados; o canal de denúncia; o código de conduta; e o calendário de reuniões.

## 2. Abrangência

2.1. Aplica-se aos dois sócios, a colaboradores e prestadores de serviço futuros, e a afiliados e fornecedores na medida dos seus contratos.

## 3. Definições

- **Administrador**: sócio com poderes de administração e representação da sociedade, nos termos da cláusula nona do contrato social consolidado (1ª alteração de 20/08/2025, registrada na JUCESC em 22/08/2025).
- **Diretor de Compliance e PLD/FTP**: função interna instituída pela ATA-01, sem poderes de administração ou representação da sociedade, responsável pelo programa de compliance perante a Trio e o COAF.
- **Encarregado**: pessoa indicada para atuar como canal de comunicação entre a empresa, os titulares de dados e a ANPD (Lei 13.709/2018).
- **Conflito de interesses**: situação em que a mesma pessoa executa e controla uma atividade, ou em que um interesse pessoal pode influenciar uma decisão da empresa.

## 4. Estrutura e organograma

4.1. Sociedade empresária limitada, microempresa, dois sócios com 50% do capital cada. Operação 100% digital, sem empregados nesta data.

4.2. Organograma:

- **Reunião de Sócios** — Michael Mendonça Barros Silva (50%) e Raphael Mendonça Barros Silva (50%)
  - **Administrador** — Raphael: administração e representação da sociedade, aprovação de políticas, finanças e contratos
    - **Diretor de Compliance e PLD/FTP e Encarregado de Dados** — Michael: programa de compliance, PLD/FTP, riscos, segurança da informação e privacidade; reporta ao Comitê de Compliance e, em matéria de comunicação ao COAF, decide com autonomia
    - **Operação, produto, conteúdo e tecnologia** — Michael: cursos, conteúdo do Instagram, atendimento, desenvolvimento da plataforma POKER (conflito registrado no item 7.3)
  - **Comitê de Compliance** — Raphael e Michael: supervisão do programa

## 5. Papéis e responsabilidades

5.1. **Administrador (Raphael)**:

- a) aprovar as políticas, suas revisões e o apetite a risco;
- b) alocar os recursos (tempo, orçamento, fornecedores) necessários ao programa de compliance;
- c) aprovar as operações das alçadas do item 6 que lhe cabem;
- d) responder legalmente pela sociedade e representá-la perante a Trio, autoridades e fornecedores;
- e) garantir que o Diretor tenha acesso irrestrito a informações, sistemas e registros, e que nenhuma decisão do Diretor de comunicar ao COAF seja impedida ou retardada.

5.2. **Diretor de Compliance e PLD/FTP (Michael)**:

- a) executar e monitorar as políticas BO-POL-01 a BO-POL-06;
- b) analisar alertas de PLD/FTP e decidir sobre comunicação ao COAF (Lei 9.613/1998, arts. 10 e 11), com sigilo;
- c) cumprir de imediato as determinações de indisponibilidade de bens (Lei 13.810/2019; Resolução BCB 44/2020);
- d) manter a matriz de riscos, os KRIs e os registros exigidos pelas políticas;
- e) conduzir o treinamento anual e a revisão anual das políticas;
- f) atuar como Encarregado de dados (BO-POL-05);
- g) ser o contato de compliance da Trio: michael@mikhaeu.com, +55 48 8500-5705.

5.3. **Comitê de Compliance (Raphael e Michael)**:

- a) reunir-se mensalmente e, extraordinariamente, em até 24 horas após alerta ou incidente crítico;
- b) examinar KRIs, alertas, incidentes, pendências do Anexo A do BO-POL-04 e do Anexo A do BO-POL-05;
- c) deliberar sobre riscos fora do apetite, aceitação de clientes de alto risco e encerramento de relacionamentos;
- d) registrar todas as deliberações em ata.

O quórum é a presença dos dois membros. Em caso de divergência, decide o Administrador, com registro em ata da posição do Diretor, exceto nas matérias de decisão exclusiva do Diretor (comunicação ao COAF e indisponibilidade de bens), que não dependem de deliberação do Comitê.

## 6. Alçadas de aprovação

| Operação | Quem prepara ou propõe | Quem aprova | Registro |
|---|---|---|---|
| Aprovação ou alteração de política | Diretor | Administrador (Reunião de Sócios) | Ata |
| Aceitação de cliente ou afiliado de alto risco ou PEP | Diretor (parecer) | Diretor e Administrador, em conjunto | Dossiê do cliente e ata |
| Bloqueio cautelar de conta de cliente | Diretor | Diretor, de imediato | Registro de alerta; informado ao Comitê |
| Encerramento de relacionamento com cliente ou afiliado | Diretor | Administrador | Dossiê e ata |
| Encerramento por sanção (CSNU) ou indisponibilidade de bens | Diretor | Diretor, de imediato e sem consulta prévia | Registro; informado ao Administrador no mesmo dia |
| Comunicação de operação suspeita (à Trio e, se a empresa estiver cadastrada no SISCOAF, ao COAF), conforme BO-POL-01 | Diretor | Diretor, com exclusividade e sigilo | Dossiê restrito; Comitê informado de forma que não identifique o cliente quando necessário ao sigilo |

| Operação | Quem prepara ou propõe | Quem aprova | Registro |
|---|---|---|---|
| Pagamento de comissão de afiliado (lote) | Michael (cálculo a partir dos registros de sistema) | Administrador | Lote, memória de cálculo e comprovante |
| Saque de jogador até R$ 5.000 no dia, para conta do mesmo CPF, sem alerta | Sistema | Automático | Ledger |
| Saque de jogador acima de R$ 5.000 no dia, ou com alerta aberto | Sistema | Diretor | Registro de análise |
| Saque de jogador acima de R$ 20.000 no dia | Sistema | Diretor e Administrador | Registro de análise |
| Lançamento manual no ledger (`adjust`) | Diretor, com justificativa | Administrador | Ledger (meta com justificativa) e ata |
| Transferência de rake da conta segregada para a operacional | Diretor (após reconciliação) | Administrador | Relatório de reconciliação |
| Reembolso de curso no prazo legal de arrependimento | Atendimento | Automático, conforme BO-POL-06 | Plataforma de infoprodutos |
| Reembolso fora do prazo legal ou acima de R$ 2.000 | Atendimento | Administrador | Registro de atendimento |
| Orçamento mensal de mídia no cartão corporativo | Michael | Administrador | Ata ou e-mail de aprovação |
| Contratação de fornecedor crítico | Diretor (due diligence) | Administrador | Registro de fornecedores |
| Concessão de acesso administrativo | Diretor | Administrador | Registro de acessos |
| Comunicação de incidente à ANPD e aos titulares | Encarregado | Encarregado, informando o Administrador | Registro de incidentes |

6.1. Os limites de saque deste quadro só se aplicam após o início da operação com dinheiro real, que depende dos pré-requisitos do Anexo A do BO-POL-04.

6.2. Nenhuma pessoa aprova operação da qual seja beneficiária.

## 7. Segregação de funções e conflitos de interesse

7.1. Regra: quem prepara uma operação financeira não é quem a aprova. Por isso, Michael calcula e prepara pagamentos de afiliados, ajustes de ledger e transferências de rake, e Raphael os aprova.

7.2. Regra: quem aprova pagamento de afiliado não revisa os alertas de PLD/FTP desse mesmo afiliado, quando possível. Raphael aprova os pagamentos; Michael revisa os alertas.

7.3. **Conflitos registrados** (não elimináveis com 2 sócios):

- a) Michael é Diretor de Compliance e também responsável por operação, conteúdo, tecnologia e pela captação de clientes. Mitigação: alçadas do item 6 com aprovação do Administrador; decisões de aceitação de cliente de alto risco em conjunto; revisão anual das políticas apresentada ao Comitê.
- b) Michael desenvolve o software POKER e é responsável pela sua segurança. Mitigação: revisão adversarial independente do código antes de cada release e testes automatizados de exploit com evidência arquivada (BO-POL-05).
- c) Os dois sócios são as únicas pessoas da empresa e compõem todo o Comitê. Mitigação: atas com registro de divergências; canal de denúncia com rota alternativa (item 8); contratação de revisão externa do programa de compliance antes de completar 12 meses de operação com dinheiro real.

7.4. Conflitos novos são declarados por escrito ao Comitê no momento em que surgirem e registrados em ata.

7.5. **Proibição de jogo**: sócios, prestadores e qualquer pessoa com acesso administrativo ao servidor ou ao banco do POKER, e seus cônjuges e parentes que residam com eles, não podem jogar em mesas com dinheiro real na plataforma. Contas de teste da empresa são identificadas e não participam de mesas com dinheiro real.

## 8. Canal de denúncia

8.1. Denúncias de violação de lei, destas políticas ou do código de conduta, por qualquer pessoa (cliente, afiliado, fornecedor ou terceiro), podem ser enviadas pelo canal oficial do site institucional (https://blackops-ltda.vercel.app/contato, assunto "Denúncia"), que aceita relato anônimo e gera número de protocolo, ou ao e-mail michael@mikhaeu.com com o assunto "DENÚNCIA".

8.2. Denúncia que envolva o Diretor de Compliance é enviada diretamente ao Administrador, Raphael, pelo e-mail pessoal dele, o mesmo informado como contato do Representante Legal no cadastro da conta de pagamento.

8.3. Toda denúncia é registrada, tem recebimento confirmado em até 2 dias úteis quando houver endereço de resposta, é analisada por quem não estiver envolvido e é concluída em até 30 dias, com registro em ata do resultado (sem identificar o denunciante).

8.4. É proibida qualquer retaliação a quem denunciar de boa-fé.

## 9. Código de conduta (resumo)

9.1. **Integridade**: agir conforme a lei e estas políticas; não registrar informação falsa em documento, sistema ou cadastro (declaração falsa em documento pode configurar falsidade ideológica, Código Penal, art. 299).

9.2. **Anticorrupção** (Lei 12.846/2013): é proibido prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a pessoa a ele relacionada; proibido usar intermediário, afiliado ou fornecedor para isso; proibido fraudar licitação ou dificultar fiscalização. Afiliados e fornecedores recebem esta regra no contrato.

9.3. **Brindes e hospitalidades**: só se aceitam ou oferecem itens de valor simbólico (até R$ 200), sem relação com decisão pendente; acima disso, registro e aprovação do Comitê. Nunca para agente público.

9.4. **Clientes**: tratamento respeitoso; nenhuma promessa de ganho; proibido relacionamento com menor de 18 anos; respeito à autoexclusão e aos limites definidos pelo jogador (BO-POL-06).

9.5. **Informação**: sigilo dos dados de clientes e das comunicações ao COAF; uso de dados só para a finalidade (BO-POL-05).

9.6. **Conflitos**: declarar conflitos (item 7.4); cumprir a proibição de jogo (item 7.5).

9.7. **Comunicação pública**: conteúdo do Instagram e de afiliados não pode direcionar-se a menores, prometer ganho ou omitir riscos.

9.8. O descumprimento é tratado pelo Comitê, com medidas proporcionais: orientação formal, retirada de acessos, afastamento da função, rescisão de contrato de prestador ou afiliado, sem prejuízo das consequências legais.

## 10. Calendário de reuniões e atas

| Reunião | Periodicidade | Pauta mínima |
|---|---|---|
| Comitê de Compliance, ordinária | Mensal, na primeira semana útil do mês | KRIs; alertas de PLD/FTP e prazos; incidentes; reconciliação; pendências dos Anexos A do BO-POL-04 e BO-POL-05; denúncias; conflitos |
| Comitê de Compliance, extraordinária | Em até 24 horas de alerta ou incidente crítico | O fato, a contenção e a decisão |

| Reunião | Periodicidade | Pauta mínima |
|---|---|---|
| Revisão trimestral de acessos | Janeiro, abril, julho e outubro | Resultado da revisão (BO-POL-05) |
| Reunião de Sócios, anual de compliance | Até 05/11 de cada ano | Revisão e reaprovação das políticas; treinamento anual; teste do plano de continuidade; avaliação do Diretor |

10.1. Toda reunião gera ata numerada (ATA-NN), com data, presentes, pauta, deliberações, responsáveis e prazos, assinada pelos presentes. As atas são guardadas em meio digital por no mínimo 10 anos.

10.2. Primeira reunião ordinária do Comitê: até 07/12/2026.

## 11. Políticas vigentes

| Código | Política | Responsável |
|---|---|---|
| BO-POL-01 | Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP) | Diretor de Compliance e PLD/FTP |
| BO-POL-02 | Conheça seu Cliente (KYC) | Diretor de Compliance e PLD/FTP |
| BO-POL-03 | Cadastro de Clientes | Diretor de Compliance e PLD/FTP |
| BO-POL-04 | Gestão de Riscos | Diretor de Compliance e PLD/FTP |
| BO-POL-05 | Segurança da Informação e Privacidade (LGPD) | Diretor e Encarregado |
| BO-POL-06 | Atendimento ao Cliente | Diretor de Compliance e PLD/FTP |
| BO-GOV-01 | Estrutura de Governança | Diretor de Compliance e PLD/FTP |

11.1. Todas versão 1.0, aprovadas em 05/11/2026 pela ATA-01.

## 12. Registros e guarda

12.1. Atas, registros de conflitos, de denúncias e de alçadas são mantidos pelo Diretor por no mínimo 10 anos.

## 13. Treinamento

13.1. Os dois sócios leem este documento na aprovação. O código de conduta é lido e aceito por escrito por todo prestador e afiliado antes do início da relação.

## 14. Revisão

14.1. Revisão anual, até 05/11/2027, ou antes em caso de entrada de novo sócio, contratação de empregado, início da operação com dinheiro real ou alteração do contrato social.

## 15. Vigência

15.1. Este documento entra em vigor na data da sua aprovação pela Reunião de Sócios de 05/11/2026 (ATA-01).

**Aprovação** — Florianópolis/SC, 05/11/2026.

Raphael Mendonça Barros Silva
Administrador · aprovação

Michael Mendonça Barros Silva
Diretor de Compliance e PLD/FTP · responsável